

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고) 요구, 통보

제 목 : [3] 배전전문회사 구상비율 산정 관련 업무처리 부적정

소 관 부 서 : 강원본부

조 치 부 서 : 법무실, 인사처, 강원본부

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 정전 및 단전 등으로 발생한 피해에 대하여 우리회사의 책임여부를 판단하고 적절하고 합리적인 배상액을 심의하기 위하여 배상심의회를 개최하여 업무에 만전을 기하고 있다.

2. 배전전문회사 과실 비율 감경 잘못

가. 관계 규정 및 판단기준

「법무규정」에 따르면, 인적사고가 수반되지 않은 물적사고로서 재산피해금액이 2천만원 미만인 경우 2차사업소에서 배상심의회를 개최할 수 있다.

따라서, 강원본부는 고객의 재산상 피해를 유발하여 손해에 따른 배상합의가 필요한 경우 「법무규정」에 명시된 절차에 따라 배상심의회를 개최하여 적절하고 합리적인 결정을 내려야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

강원본부 □□지사는 '21. 4월 요금체납고객 단전과 관련하여 배전전문회사 (이하 “단가업체”라 함)에 아래 [표 1]과 같이 업무지시를 하였고 이에 따른 민원이 발생하였다.

[표 1] '21년도 □□지사 체납단전관련 민원 발생 개요

발생순서	내용
'21.03.10	· 해지시공서 교부 (→ 단가업체 : □◇전력(주))
'21.03.31	· 민원인이 단가업체 직원에게 체납요금 납부약속(4.10까지) 후 단전 유보 요청 (단가업체직원 묵시적동의)
'21.04.01	· 한전직원 현장확인 중 민원인이 잠적한 것으로 판단 단전(구두)지시(→ 저압단가업체)
'21.04.02	· 단전시행(사전 안내 없었음)
'21.04.05	· 피해보상요구

이에 □□지사는 민원인의 단전 피해보상 요구에 대하여 법률검토를 시행하였고, 민원인 대상 우리회사 과실이 100%로 결정되어 별도의 손해사정을 통하여 19,084,000원의 배상금액을 확정 한 뒤, 아래 [표 2]와 같이 배상심의회(1차¹⁾) 결의를 통해 확정하고 고객의 미납요금²⁾을 확인 후 전액 배상을 완료하였다.

[표 2] 배상심의회(1차) 의결사항

구분	원안	심의결과	비고
배상여부	합의배상금지급	원안확정	법률검토 완료
과실비율	한전 과실 100% 적용		
과실금액	19,084,000원		손해사정 완료
단가업체-한전간 과실 비율	우리회사 30%(6,445,200원), 단가업체 70%(13,358,800원) 법률자문		

1) '전기공급정지절차 미준수로 인한 고객 재산피해 합의배상 심의'

2) 미납요금 우선 수납(4,406,810원)

또한, 법률자문 의뢰 내용 중 단전과 관련하여 단가업체와 우리회사 간의 과실 비율을 따지는 내용도 있었는데, 법률자문 결과 100% 단가업체 과실이긴 하나 사실상의 우월적 지위에서 우리회사가 지시한 것이기 때문에 단가업체의 책임이 30% 정도는 경감될 수 있다는 의견과 함께 과실 책임을 우리회사 30%, 단가업체 70%로 제시하였다.

이후, [주]지사는 2차 배상심의회(영업업무심의위원회로 개최)를 개최하여 배상금액에 대한 구상 여부를 심의하였는데, 이때는 수금담당직원에게 대해서만 배상금액에 대한 구상 여부를 심의하고 단가업체에 대한 구상 비율은 소송 등을 통하여 진행하여야 했으나, 단가업체에 대한 구상 비율도 심의하여 우리회사 과실 비율이 30%라는 법률 자문에도 불구하고 아래 [표 3]과 같이 단가업체의 과실을 대폭 축소(70% → 25%)하고 우리 회사의 책임을 상향(30% → 75%)시키는 의결을 하였다.

[표 3] 배상심의회(영업업무 심의위원회로 개최) 위원별 구상권 비율 및 최종결과

구분	원안		최종결과	비고
구상권비율	위원A	50%	25% 확정 단, 단가업체 미수용시 소송 진행	법률자문결과 한전(3) : 업체(7) 과실 *단, 단가업체에서 책임져야하는 금액에서 다시 30%~ 50%의 경감도 가능할 것으로 보임
	위원B	25%		
	위원C	0%		
	위원D	25%		
	결정비율	25%		

심의위원들이 이와 같은 구상 비율을 산정한 사유를 확인한 결과, 법률 자문 내용 중 [표 4]의 좌측에 있는 ‘단가업체에서 책임져야 할 금액(70%)에서 다시 30%~50%를 경감이 가능할 것으로 보인다’라는 문구 내용은 “단가업체와 단가업체의 담당자 간의 구상관계”를 설명한 내용임에도, 당시 실질적인 간사 역할을 한 C 차장과 직상위자인 B 부장은 이를 “한전과 단가업체 간의 구상관계”로 잘못 해석³⁾하여 단가업체의 과실 비율을 최소 20%에서 최대 40%까지 범위에서 구상할 수 있다는 결론을 내린 후 위원회를 개최한 것으로 확인되었다.

[표 4] 법률 자문에 대한 해석 질의 관련 자문변호사 답변 내용

법률자문('21.4.21.)	법률자문 해석 요청('23.12.18)
라. 소 결 이 사건의 경우 귀 사보다는 단가업체의 과실이 월등히 높다고 볼 수 있습니다. 해지시공과 관련된 절차는 단가업체가 준수해야 할 부분이기 때문입니다. 다만 귀사와 단가업체의 경우 대등한 관계가 아니라 귀사에게 사실상의 우월적 지위가 있고, 그렇기 때문에 단가업체의 담당자는 귀사 담당자의 지시를 흘려들어도 없었을 것으로 보이며, 손해의 공평한 분담이라는 손해배상의 원칙에 입각하여 단가업체의 책임이 30% 정도는 경감될 가능성도 있다고 사료됩니다. 한편 귀사의 담당자의 경우는 앞서 본 바와 같이 ‘고의 또는 중대한 과실’에는 해당하지 않는다고 사료되며, 단가업체의 담당자의 경우에는 ‘중대한 과실’이 있다고 사료됩니다. 그러나 단가업체 담당자의 경우에도 업무와 관련하여 과실이 발생한 점, 해당 사안은 4개월 채납이 진행되는 등 장기 채납 상황이었다는 점, 민원인이 폐업하도 잠적한 정황으로 보였다는 점 등을 고려할 때 책임 제한(단가업체에서 책임져야 하는 금액에서 다시 30%~50%를 경감)이 가능할 것으로 보입니다.	다. 질의 회신서 3항. 라. 소결의 2문단은 귀사와 귀사의 담당자 사이의 구상관계, 단가업체와 단가업체 담당자 사이의 구상관계에 대한 내용임 (중략) 이 경우에 단가업체와 단가업체의 담당자 간의 구상관계에서 단가업체의 담당자가 30% ~ 50%의 책임제한을 받을 것으로 예상된다는 내용임 (본 회신인이 언급한 ‘30% ~ 50%’ 수치는 단가업체와 단가업체 담당자 사이의 구상관계에 적용되는 것임)

아울러, 단가업체의 구상 비율을 배상심의회에서 결정한 것과 관련하여 우리 회사 법무실 의견은 아래 [표 5]와 같다.

3) 법률자문 해석에 대한 감사자와 피감사자간 의견이 상이하여 자문을 해준 변호사에게 추가질의(12.8)

[표 5] 배상심의회 관련 법무실 의견

이 사건과 같이 합의 배상에서 제3자의 책임이 경합되는 경우, 피해자에게 손해배상을 한 후 그 배상금에 대한 구상 문제는 합의를 통해 해결할 수 있는 문제가 아니며, 구상금액을 결정하려면 책임 비율이 나와야하고, 이 책임비율은 당연히 소송 등과 같은 별도의 분쟁해결절차에 따라 결정해야 함

따라서 제3자와 관계된 배상업무를 처리하기 위해서는 위 법무실의 의견 및 사회통념상 소송 등의 법적절차를 통하여 처리되어야 함에도 불구하고, 강원본부 ㉔지사는 「법무규정」의 배상심의회 대상이 아닌 본 사안에 대하여 배상심의회를 개최하였고, 결과적으로 법률자문에 따라 단가업체에서 부담하여야 할 70%의 배상금인 13,358,800원에서 25%인 4,771,000원으로 8,587,800원을 부적정하게 경감해줌에 따라 우리회사의 사손이 늘어났으며, 본 사안을 다루기 위하여 개최한 2차례의 위원회는 절차 및 결과와 관계없이 부적정한 업무처리라고 판단된다.

그리고 ㉔지사 C 차장과 직상위자인 B 부장은 단가업체에 대한 구상 비율을 소송 등을 통해 결정해야 했음에도 불구하고 ① 권한이 없는 배상심의회 개최하여 잘못 결정하였으며, ② 법률자문 결과 70%의 과실이 단가업체에 있다는 사실에 대한 해석을 잘못하여 심의위원들 대상으로 구상 비율을 잘못 알려주어 구상 비율을 대폭 경감하였고, 그 결과 회사에 사손을 끼친 책임이 있으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

또한, 사업소장인 ‘A’은 두 번의 회의에 모두 참석하지 않아 정확하게 내용 파악을 하지 못했으며, ‘C’과 ‘B’이 회의결과에 대한 최소 두차례 이상의 보고 시 법률자문과 상반되는 결과를 보고하였음에도, 이에 대한 충분한 검토를 하지 않고 승인하였음으로 관리책임이 있다고 판단된다.

관련부서 의견 및 검토

강원본부 담당자는 당시 영업업무심의위원회를 개최한 것은 영업관련 주요 사안으로 판단하였기 때문에 개최한 것이라고 답하였다.

또한, 법률 자문 결과 우리회사와 단가업체의 과실 비율이 3:7로 자문을 받았으나, 단가업체 과실비율인 70%에서 다시 30% ~ 50%의 경감이 가능할 것으로 보인다는 법률 자문에 근거하여 단가업체 구상 비율을 최소 20%로 해석하여 위원회를 개최하였으며 최종적으로 25%의 과실로 의결했다고 답하였다.

아울러, 법무실 담당자의 최초 의견에는 법률자문을 위원회에서 뒤집는 경우는 흔하지 않다고 단순하게 답하였다

이후 제3자에 대한 배상은 법률에 근거하여 이뤄져야하고 이견이 있을 경우에는 소송 등의 분쟁해결절차를 밟아야 하는 것이지 배상심의회 등을 통하여 해결할 문제는 아니라고 보완하였다.

이에 위 건과 관련하여 법무규정 등 해석이 불분명하여 제도적으로 보완할 부분이 있는지 검토하겠다고 답하였다.

한편, □□지사는 ① 3급 사업소로 단전 피해보상과 관련하여 업무 경향이 없었음에도 민원해결 및 단가업체에 대해 배상금액 구상을 위해 적극적으로 노력하였던 점 ② 단가업체 구상 비율을 감경해 준 것이 고의가 아닌 단순히 법률 자문을 잘못 해석했던 것으로 추정되는 점 등은 신분상 조치 수위 판단 시 고려할 필요가 있다.

조치할 사항

법무실장은 유사사례가 발생하지 않도록 법무규정의 배상심의회 관련하여 착오해석하지 않도록 절차적·제도적인 보완을 검토하시기 바랍니다.(통보)

인사처장은 권한 밖의 위원회를 개최하여 법률자문을 임의적으로 해석 후 협력업체에 대한 구상금액을 부적정하게 경감해준 당시 △△팀장 ‘C’과 직상위자인 □□부장 ‘B’에게 ‘징계’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(징계)

강원본부장은

① 구상비율 산정 관련 업무처리에 대하여 법률자문과 반대되는 결과를 보고 받았음에도 확인 및 관리를 소홀히 한 지사장 ‘A’에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)

② 본 사안을 재검토하여 소송 등의 절차로 추정 가능 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
3	통 보	-	징 계[2명] 경 고[1명]	강원본부	법무실 인사처 강원본부